

עין משפט
גד מצוה

לד:

חל עליו תחלה שאין יכול לקדש ולא לעשות שליח עד שיגדיל דאין מעשה קטן כלום ואר"מ דבכל ספרים קדמונים כן (א) אצל בספר בשר על גבי גחלים גרס בשופעות מתוך ג' לאחר ג' לאחיזוי אינהו דלאחר ג' שנים ויום אחד חזיא לביאה ואמו כולהו איסורי וחילי ומתוך י"צ לאחר י"ב לאחיזוי אינהו ואם צעלו כשכולן בגדלות איכא ט"ו חטאות וצין לגירסת הקונטרס וצין לגירסא זו שופעות לאו דוקא אלא שראתה ולא טבלה צינמים ולגירסת ר"ת שראתה בתוך ג' ולא טבלה עד לאחר י"ב: **וְלֹא כַּמְעָשָׁה עַר וְאוֹנוֹן דַּאִילּוּ הֵתָם שְׂאֵל בִּדְרֵכָהּ**. משמע דאסור לשמש שלא כדרכה ומימה דנפ"ב דגדרים (דף כ:ׁ) אמר הויא דאמיא לקמיה דרבי ואמרה ליה שולחן ערוכי לו והפכו אמר לה בתי המורה המירתן לו ומסיק דהלכתא הכי והפכו היינו שלא כדרכה לפי שמנטערת בכך שגא' (בראשית לד) וישכב אותה ויענה שעינה אותה שלא כדרכה וכן אם תענה את בנותי (סס לא) שלא כדרך דאי הפכו היא למעלה והוא למטה לא היתה קובלת על כך וכן צפ' ארבע מיתות (סנהדרין דף נח:ׁ) אמר עובד כוכבים הבא על אשתו שלא כדרכה חייב מיתה ופרץ מי איכא מידי דישראל לא מייחייב ועובד כוכבי' מייחייב (ט) והיינו האי לא מייחייב היינו דישראל שרי דאי איכא איסור צישראל ניחא דמחייב עובד כוכבים מיתה דאזרתהן זו היא מיתתן כמו בגזל ושאר דברים ואר"י דהתם מייירי בלא הולאת זרע דשרי דכיון דליכא השחתת זרע לא הוי כמעשה ער ואונן עוד אמר ר"י דלא חשבו כמעשה ער ואונן אלא כשמתכוין להשחית זרע ורגיל לעשות כן תמיד אצל באקראי צעלמא ומתאוה לצא על אשתו שלא כדרכה שרי כדאמר' בגדרים (דף כ:ׁ) כל מה שאדם רוצה לעשות צאשתו יעשה משל לבשר הבא מן הטבח ודג מן הניד רצה אוכלו עלי רצה אוכלו מבושל רצה שלוק: **הַתּוֹרָה** חסה ע"ה תבשיטי בצה' שלא יפול שרק מעל פניה אע"ג דמיד שמעמוד תפלוט ותנטרן לטבול מ"מ נימא שהמורה חסה כל זמן שלא תעמוד או שתתן מוך קודם שמעמוד כדי שלא תפלוט: **דַּעְתָּאִי** ע"ך הוויא. אמר רבינו תם משום הויא עובדא

דפ"ק דצ"ב (דף יב:ׁ) דלמרה בת רב חסדא תרוייהו קציעינא והיתה מנפסה שמתקיים נצואתה לפי שהיה לרבא אשה אחרת אימרה לינשא לו ואפ"ה היתה מנפסה לו: **אִמֹר שְׂמוּאֵל** (לקמן דף מה:ׁ) ובצרייתא התם בגמר' (דף מז:ׁ) קאי: **אִבְלָ** קטנה בת ישראל צריכה להמתין. דגורין זנות דקטנה בת ישראל אטו גדולה אצל בגיורת קטנה לא שייך למגור אטו גיורת גדולה דגדולה גופה כיון דדעתה לאיגיורי מינטרא נפשה כדאמר לקמן ולא אסירא אלא אטו בת ישראל וא"ת ושמואל דאמר כמאן בשלמא בקטנה בת ישראל סבר לה כר"מ דגזר בהחולץ (סס דף מז:ׁ) בצרייתא דרדופה קטנה צנישואין אטו גדולה וקסבר שמואל דה"ה צונות אלא בגיורת כמאן סבר לה אי כר' יהודה אפילו גיורת קטנה לגזור דתניא בסמוך הגיורת והשפחה כו' יתירות על צנות שלש שנים נצירות להמתין שלשה חדשים דברי ר"י ואע"פ דהכא ברוב ספרים לא גרסי' יתירות על צנות שלש שנים דפרק אלו נערות (כחוצות דף לו:ׁ) גרסינן לה בכל הספרים ואי כרבי יוסי אפילו גדולה נמי תשתי דר' יוסי שרי אפילו בגיורת גדולה לינשא מיד דהא באידך לינשא דשמואל דשרי גדולה אמרי' הוא דאמר כרבי יוסי ועוד דקצרת שמואל הפוכה מדר' יהודה דהא בצרייתא דרדופה לא גזר ר"י בקטנה בת ישראל אפילו צנישואין ובגיורת גזר אפילו בקטנה דקתני יתירות על צנות ג' ושמואל איפכא דבקטנה בת ישראל גזר ובגיורת לא גזר ומיהו לספרים דגרסי' בצרייתא דרדופה רבי יוסי ולא רבי יהודה אחי שפיר ולקמין' נמי נפרש צע"ה ואר"י דלי"ג בשמעתינ יתירות ובתוספתא ליתיה ובגדולה דוקא חסר ר"י אצל בקטנה שרי ושמואל כרבי יהודה סבירא ליה בגיורת:

בַּתְּן דה נגי משה כהן הא אמרה שמואל חדא זימנא צפרק אע"פ (כחוצות דף ק:ׁ וסס) דפסיק שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו אצרייתא דרדופה ואר"י דעיקר מילתיה דשמואל לא אינטריך הכא אלא משום ממאנת ועיקר מילתיה דשמואל דהכא בסוף אלמנה כחוצות (דף ק:ׁ וסס) והא דפרץ עלה התם כולהו תנינא ומשגי כריכה להמתין שלשה חדשים אינטריך ליה אצל היא גופה לא אינטריך אלא משום ממאנת דאין כריכה להמתין כדפרשית: ליה דלא תנן הכי פירושו דין דשלשה חדשים אינטריך ליה אצל היא גופה לא אינטריך אלא משום ממאנת דאין כריכה להמתין כדפרשית: חוץ

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

והא סמר איעצרא צביאה ראשונה. מיהודה כדאמר לקמן דער ואונן שלא כדרךן שמשו: **בִּאֲנַנְע מיעבה**. קודם ביאה ופתחה פתוח והוו ליה כצ' ביאות: **כל מועדות של צים רצי**. המשירות בתוליהן באצבעותיהן תמר שמן: **כל כ"ד חדש**. שמינוק יונק: **דש מצפנים וזורה מצחוץ**. כדי שלא תתעבר

ותגמול את צנה וימות: **אלא כמעשה ער ואונן**. אלמא תמר פתח פתוח היה לה: **אוחס**. ואשה (כי) נאשר' ישכב איש אותה שכבת זרע ורחלו צמים. אותה מיעוטא הוא: **פרט לכלה**. דלא צינא טבילה משום טומאת ביאה ראשונה כדמפרש טעמא לקמן: **הוּן**. שם חכס: **על כפשיטי כלה**. כחל ושרק שנותנת על פניה ואם תטבול יעצירוס המים: **לפי שאין אשה מסתערת בביאה ראשונה**. ולא שכבת זרע קרינן ביה דאין ראוי להוריע ומיהו מיעוטא משכבת זרע לא נפקא הוילי והאי מקום ראוי להוריע הוא צביאה שניה ומשום נוגע בשכבת זרע נמי לא מיטמיא דטומאת צית הסתרים לא מטמאה אלא שגורת הכתוב היא צביאה וכן הוא במסכת נדה (דף מה:ׁ): **לפעראה**. שלא הזריע אי למ"ד נשטיק אי למ"ד הכנסת עטרה'א: **שלא כדרכה והעראה מש"ו נפקא**. שלא כדרכה אינו מקום זרע העראה לאו שכבת זרע הוא דאין כאן זרע הלכך תרוייהו משכבת זרע מימעטי: **לגס רצ חסדא**. אשתו דרבא: **אצטריך**. ששהית עשר שנים אחר צעליך הראשון ורמי בר חמא הוה: **אמר שמואל וכו'ן**. הנשים שנצטלו: **לריבוס להמסין**. מלהנשא שלשה חדשים אחר ביאתן חוץ מגיורת ומשוחררת קטנה ואע"ג דסתם עובד' כוכבים ושפחה זונות הן לא גזרו רבנן בקטנה להמתין אחר טבילה גיורת ומשוחררת כלום. ומדקאמר שמואל חוץ מגיורת קטנה מכלל דכולן דקאמר אקטנות נמי קאי דקטנה בת ישראל כריכה להמתין ואע"ג דלאו בת צנים היא ואין כאן הצמנה צין זרעו של ראשון לזרעו של שני גזור בה רבנן משום גדולה: **ובמאי**. נפקא מצענה קמא: **אי במיאון האמר שמואל דלא צעיא**. אמתוני דליכא למיגזר משום גדולה דאין גדולה יולאת במיאון: וגזרו

ואי בגט האמרה שמואל חדא זימנא דאמר שמואל **ס"ב**מיאנה בו אינה צריכה להמתין שלשה חדשים **ב**נתן לה גט צריכה להמתין שלשה חדשים אלא בזנות וגזרו

שהמתקיים נצואתה לפי שהיה לרבא אשה אחרת אימרה לינשא לו ואפ"ה היתה מנפסה לו: **אִמֹר שְׂמוּאֵל** וכו'אין צריכות בו'. אכל נשים דתנן בהחולץ (לקמן דף מה:ׁ) ובצרייתא התם בגמר' (דף מז:ׁ) קאי: **אִבְלָ** קטנה בת ישראל צריכה להמתין. דגורין זנות דקטנה בת ישראל אטו גדולה אצל בגיורת קטנה לא שייך למגור אטו גיורת גדולה דגדולה גופה כיון דדעתה לאיגיורי מינטרא נפשה כדאמר לקמן ולא אסירא אלא אטו בת ישראל וא"ת ושמואל דאמר כמאן בשלמא בקטנה בת ישראל סבר לה כר"מ דגזר בהחולץ (סס דף מז:ׁ) בצרייתא דרדופה קטנה צנישואין אטו גדולה וקסבר שמואל דה"ה צונות אלא בגיורת כמאן סבר לה אי כר' יהודה אפילו גיורת קטנה לגזור דתניא בסמוך הגיורת והשפחה כו' יתירות על צנות שלש שנים נצירות להמתין שלשה חדשים דברי ר"י ואע"פ דהכא ברוב ספרים לא גרסי' יתירות על צנות שלש שנים דפרק אלו נערות (כחוצות דף לו:ׁ) גרסינן לה בכל הספרים ואי כרבי יוסי אפילו גדולה נמי תשתי דר' יוסי שרי אפילו בגיורת גדולה לינשא מיד דהא באידך לינשא דשמואל דשרי גדולה אמרי' הוא דאמר כרבי יוסי ועוד דקצרת שמואל הפוכה מדר' יהודה דהא בצרייתא דרדופה לא גזר ר"י בקטנה בת ישראל אפילו צנישואין ובגיורת גזר אפילו בקטנה דקתני יתירות על צנות ג' ושמואל איפכא דבקטנה בת ישראל גזר ובגיורת לא גזר ומיהו לספרים דגרסי' בצרייתא דרדופה רבי יוסי ולא רבי יהודה אחי שפיר ולקמין' נמי נפרש צע"ה ואר"י דלי"ג בשמעתינ יתירות ובתוספתא ליתיה ובגדולה דוקא חסר ר"י אצל בקטנה שרי ושמואל כרבי יהודה סבירא ליה בגיורת:

בַּתְּן דה נגי משה כהן הא אמרה שמואל חדא זימנא צפרק אע"פ (כחוצות דף ק:ׁ וסס) דפסיק שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו אצרייתא דרדופה ואר"י דעיקר מילתיה דשמואל לא אינטריך הכא אלא משום ממאנת ועיקר מילתיה דשמואל דהכא בסוף אלמנה כחוצות (דף ק:ׁ וסס) והא דפרץ עלה התם כולהו תנינא ומשגי כריכה להמתין שלשה חדשים אינטריך ליה דלא תנן הכי פירושו דין דשלשה חדשים אינטריך ליה אצל היא גופה לא אינטריך אלא משום ממאנת דאין כריכה להמתין כדפרשית: חוץ

מסורת הש"ס

א) נצי' מוס' סוטה כד. ד"ה שאינה, ט [כחוצות ק:ׁ א] [לקמן נה:ׁ ד] דף מז:ׁ ד"ה רבי יוסף,

תורה אור השלם
1. וידע אונן כי לא לו יהיה הנזרע ויהיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לביתו נתן נדע לאחיו:
בראשית לח ט
2. וידע בעיניו וְאָשֶׁר עָשָׂה וַתָּמָת גַּם אֹתוֹ:
בראשית לח י
3. וְאִשָּׁה אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אִישׁ אֹתָהּ שֹׁכֶבֶת וְנָדַע וַיִּרְצֻהּ בְּמִים וְטָמְאוּ עַד הָעֶרְבֹ:
ויקרא טו יח

גליון הש"ס

גמ' והא תבר. עיין פי' רש"י במוס' בראשית יט לו ובס"ס שם בשם מדרש רבה: שם באצבע מיעבה. עיין לקמן עו ע"א מד"ה שלא ראה: שם אבל דעתה להנשא. עיין כחוצות דף סב ע"ב בנשי' ד"ה איעקרה:

הגהות הב"ח

א) תום' ד"ה (צע"א) מתוך ובי' דבכל ספרים קדמונים כן אצל בספר. ר"ב ס"א וכן בספר כו'. ג) ד"ה ולא ובי' ועובד כוכבים מייחב ועל כרחך האי לא מייחב: